

1522102-68.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... em 2004 ou 2005. Está sendo acusado por tráfico de drogas injustamente. Não sabe o nome inteiro do Eduardo. Ele pagou em espécie os R\$ 5.000,00. Pagou dívidas com esse dinheiro. Mora na mesma casa com a Eliane, mas ela mora embaixo e o interrogando em cima. O Eduardo deixava o carro na esquina de sua casa, por isso a Eliane falou que o carro estava em frente a sua casa naquele dia. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1522102-68.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522102-68.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário

Réu:

DANILO ROQUE DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Vistos.

DANILO ROQUE DA SILVA (R.G. 44189023/SP) foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, incisos III e IV, do Código Penal, pois, conforma consta da denúncia, no dia 27 de setembro de 2022, por volta das 12h, em local incerto, nesta cidade e comarca, previamente ajustado e com unidade de desígnios com mais dois indivíduos ainda não identificados, subtraiu, em proveito comum, com empenho de chave falsa, a motocicleta da marca/modelo Honda Lead 110, ano/modelo 2013/2013, de cor vermelha e placas CFZ-2G30 (São Paulo/SP), avaliada em R\$ 8.655, bem como um capacete, um par de luvas, uma capa de chuva e um baú, tudo de propriedade de FABIO LUIZ VERDEIRO. Segundo se apurou, no dia dos fatos, o denunciado, acompanhado de dois comparsas, visando cometer crime contra o patrimônio, percorreu as ruas desta capital a bordo de um automóvel da marca/modelo Fiat Palio, ano/modelo 1997, de cor cinza e placas CPO-0982 (Diadema-SP), de titularidade de Katia Brandão da Silva, irmã do denunciado.

DANILO e os dois indivíduos, ao constatarem que a motocicleta acima estava estacionada na via pública, local dos fatos, desguarnecida de qualquer vigilância, decidiram por sua subtração.

Assim, o denunciado e os dois comparsas, munidos de uma chave falsa, deram partida na moto e empreenderam fuga, conduzindo-a até a Rua Flor da Madrugada, n.º 8, nesta cidade e comarca.

Ocorre que policiais civis haviam recebido uma denúncia anônima, noticiando a localização da motocicleta furtada, bem como do veículo automotor utilizado para a subtração, e se dirigiram até o endereço informado.

Ao chegarem ao local, os policiais identificaram a moto estacionada ao lado do veículo Fiat Palio ocupado pelo trio criminoso. Com a aproximação dos policiais, os dois indivíduos que ocupavam os bancos dianteiros conseguiram empreender fuga, e DANILO foi detido.

No porta-malas do Fiat Palio foram recuperados o capacete, o par de luvas, a capa de chuva e o baú, apetrechos que guarneciam a motocicleta subtraída, e que foram reconhecidos pela vítima.

Em vistoria na moto, constatou-se que estava com uma chave micha na ignição.

A denúncia foi recebida em 06 de outubro de 2022 (fls. 86/87) e, em razão da prevenção ao contágio do Covid-19, a audiência de instrução e julgamento foi designada na modalidade virtual (fls. 104/107).

O réu foi citado (fls. 158). Resposta à acusação (fls. 127/131). Afastada a possibilidade de absolvição sumária, foram mantidos o recebimento da denúncia e a prisão preventiva imposta ao réu (fls. 141/143).

Durante a fase de instrução, foram colhidos os depoimentos da vítima e de três testemunhas de acusação. Ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em debates, o representante do Ministério Público postulou a condenação do réu nos termos da denúncia. Quanto à pena, requereu a exasperação na primeira fase por conta dos maus antecedentes e a imposição de regime inicial semiaberto.

Em memoriais, a defesa postulou a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, incisos II, IV, V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, fixação de regime inicial aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e direito de apelar em liberdade (fls. 179/184).

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não havendo arguições preliminares, passo a conhecer o mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, destinada a apurar a responsabilidade do réu DANILO pelo delito de furto qualificado pelo emprego de chave falsa e pelo concurso de agentes.

Ao final da instrução criminal, apesar dos argumentos das partes, é de rigor a PROCEDÊNCIA da ação penal. Senão vejamos:

A materialidade delitiva restou comprovada, principalmente através do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletins de ocorrência (fls. 03/06 e 154/157), auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), autos de entrega (fls. 23/24), auto de avaliação (fls. 25), auto de reconhecimento de objeto (fls. 26), documento (fls. 29), fotografia (fls. 67), termos de declarações da vítima e testemunhas (fls. 11/16), laudo pericial da chave falsa (fls. 150/152), bem como da prova oral colhida em Juízo.

A autoria também restou suficientemente demonstrada.

Senão vejamos:

Na fase policial, o réu DANILO alegou que saiu de sua casa, onde reside com esposa e duas filhas, de três e quatro anos. Ao chegar ao local, encontrou no interior do veículo Palio dois conhecidos, um sabe ter apelido de "Neguinho", sem mais informações. Por começar a chover, pediu para adentrar o veículo e logo apareceram policiais civis. Neste momento, "Neguinho" e o outro fugiram. Foi detido. O veículo não lhe pertence e nada sabe sobre os objetos encontrados no porta-malas. Nada sabe sobre a moto estacionada ao lado. Sabia que o veículo estava em nome de uma irmã que reside distante. Quando os policiais tentaram trazer o veículo Palio, este não ligava. Indagado, deu a ideia aos policiais que poderia haver algum botão de segurança na porta do carro, que impedia que este ligasse. Os policiais realmente acharam um botão. Não desejou efetuar telefonema, já que uma irmã de nome Eliana, que reside em uma casa ao lado da sua, veio até este distrito. Recusa a assinar o presente e quaisquer outros documentos. Não desejou efetuar telefonema a advogado (fls. 19/20).

Em Juízo, o réu DANILO alegou que tinha saído de casa para deixar um dinheiro na casa da filha. Saindo de lá, passou o Eduardo com o companheiro dele, o "Gordinho".

Eles deram uma carona até o lava-rápido na Rua Um. Lá, estavam o Vitor e o Gustavo, parados e sentados. No local, havia uma carreta. Os policiais chegaram já dando voz de prisão. Quando saiu do carro, foi algemado e colocado de joelho. Todos foram abordados. Perguntou o que estava acontecendo. A Polícia apareceu com a moto vermelha e a parou do lado do carro. O Eduardo conseguiu escapar e o "Gordinho" também. O policial falou que não precisava correr atrás, pois já tinha um. Dentro do carro, os policiais encontraram pertences, como capacete e baú. Vendeu o carro para o Eduardo por R\$ 5.000,00. O carro já não era mais do interrogando, era do Eduardo desde sábado. Vendeu o carro no sábado e foi preso na terça-feira. A irmã que chegou foi a Eliane. O carro está no nome da Kátia, a outra irmã. A Kátia deu o carro para a Eliane. Usava o carro. A Eliane sabia que tinha vendido o carro. A Eliane falou para os policiais que o carro lhe pertencia, pois ainda não tinha passado para o nome do Eduardo. Tem antecedentes, assalto em 2004 ou 2005. Está sendo acusado por tráfico de drogas injustamente. Não sabe o nome inteiro do Eduardo. Ele pagou em espécie os R\$ 5.000,00. Pagou dívidas com esse dinheiro. Mora na mesma casa com a Eliane, mas ela mora embaixo e o interrogando em cima. O Eduardo deixava o carro na esquina de sua casa, por isso a Eliane falou que o carro estava em frente a sua casa naquele dia. Ele só poderia parar longe quando terminasse de pagar. Não comete mais delitos. Não rouba mais. Em 2005, foi réu confesso. Parou com o crime. Estava trabalhando, tem um lava-rápido. Na delegacia, falou que o carro não lhe pertencia, porque já tinha vendido. Mentiu na delegacia porque os policiais mentiram. Disseram que seria levado apenas para averiguação. Estava com medo de ser preso de novo. Tinha acabado de sair. Tem um roubo antigo e um processo de tráfico desse ano. Quando menor, tem uma passagem. Não merece qualquer credibilidade a negativa apresentada pelo réu, pois, além de ter restado completamente isolada diante das demais provas produzidas, a versão exculpatória é frágil, pouco plausível e repleta de lacunas e contradições. Ademais, a acusação restou amplamente confirmada através dos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, inquiridas em Juízo.

Assim, a vítima FABIO, em Juízo, declarou que estava em frente ao seu trabalho e, no horário do almoço, percebeu que a moto não estava mais em frente ao escritório. Contatou o 190 e comunicou os fatos. A moto foi localizada por policiais civis, que entraram em contato com o depoente e indagaram sobre os pertences subtraídos junto com a moto. Foi até a delegacia. Os policiais e o delegado disseram, brevemente, que a moto foi localizada num bairro da zona leste, com um indivíduo que também detinha os demais pertences subtraídos. A moto foi localizada no mesmo dia, cerca de 16h30min. A moto foi "mixada". Foi feita perícia na moto.

Importantíssimo o depoimento da vítima, isto porque narrou com precisão os fatos e não conhecia o réu até aquela data, não tendo motivos para falsear a verdade no sentido de prejudicá-lo.

Ressalto que a palavra da vítima nos delitos patrimoniais é de extrema relevância, principalmente se coerente, serena, segura e afinada com os demais elementos de convicção.

Assim, nossos Tribunais têm entendido que: "Em delitos de furto e roubo é manifesta a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece, com igual firmeza, o meliante" (TACRIM-SP - AC - P. Costa Manso - JUTACRIM 86/226).

Além da palavra da vítima, há o relato da testemunha que visualizou a prisão do réu e a fuga dos comparsas.

Assim, a testemunha GUSTAVO, em Juízo, declarou que, no dia dos fatos, estava sentado, o réu chegou e começou a chover. No momento da chuva, ele entrou no banco de trás do carro. Ele só entrou porque começou a chover, mas antes estava sentado junto do depoente fora do carro. Não sabe dos pertences subtraídos. O carro era da irmã do réu. Além do réu no veículo, havia um menino no motorista e um menino no passageiro. Não conhece os dois indivíduos, só conhece o réu. Quando começou a chover, estava no telefone. A Polícia entrou na rua de repente e já começou a abordar todo mundo. Falou que não tinha a ver. Os dois outros ocupantes do carro fugiram. Visualizou os policiais tirando os objetos do porta-malas do carro. Viu só um capacete. O local era um lava-rápido, parou para fumar um cigarro e esperar uma

carona para ir trabalhar. Também foi conduzido para a delegacia. Soube na delegacia que o Palio era da irmã do réu. Não sabe se o réu usava o carro. O réu não correu. Quando a Polícia chegou, a ordem era para descer do carro. Saíram os três do carro. O "Neguinho", motorista, foi algemado junto com o réu. Neguinho se soltou da algema e saiu correndo. O policial foi buscar a moto e levou até o local da abordagem. Nisso, o outro saiu correndo.

Em síntese, a testemunha presenciou a prisão do réu e confirmou que DANILO estava no interior do veículo, cuja propriedade foi esclarecida na delegacia.

A corroborar, estão os relatos dos policiais que localizaram os objetos subtraídos e prenderam o réu em flagrante delito.

A testemunha PAULO, policial civil, em Juízo, reconheceu o réu e afirmou que chegou uma denúncia informando que no local estava um Palio prata, envolvido no furto da moto de cor vermelha. Foram até lá e se depararam com indivíduos dentro do Palio. Dois empreenderam fuga rapidamente. Conseguiram deter o réu. Ele alegou que o veículo não lhe pertencia e disse que só conhecia de vista os indivíduos que correram. A moto estava próxima ao veículo e estava com queixa. O baú da moto, capa de chuva e demais objetos estavam no porta-malas do Palio. O proprietário reconheceu os objetos. A irmã do réu se aproximou e informou que o carro pertencia ao réu. O réu acabou assumindo que o carro era dele. As partes foram conduzidas à delegacia. A casa do réu era próxima. A moto estava na mesma rua, a uns cinco metros do Palio. O local era um lava-rápido na via pública. O Gustavo estava próximo ao lava-rápido e também foi abordado. A viatura era descaracterizada. Havia três ocupantes no veículo. Estava chovendo naquele dia. Quando deram sinais sonoros e luminosos, houve a fuga dos dois ocupantes da frente. A moto estava "mixada". O réu forneceu o segredo do Palio. Teve um indivíduo que não chegou a ser algemado e conseguiu correr. Ninguém escapou das algemas nesta ocorrência.

A testemunha ALAN, policial civil, em Juízo, reconheceu o réu e declarou que receberam uma informação anônima, informando que um Palio prata havia participado do furto da moto. Na sequência, foram até o local apontado. Era um lava-rápido com aproveitamento da via pública. O carro estava aparado ali e a moto estava ao lado. Tinham três pessoas dentro do veículo e um sentado do lado de fora. Dois ocupantes do veículo fugiram. O réu e o que estava sentado do lado de fora ficaram. Os que fugiram estavam no banco da frente. O réu estava no banco traseiro. Os que fugiram não chegaram a ser abordados. Questionado sobre a moto, o réu disse que não sabia de nada. O réu disse que o veículo não lhe pertencia, que era de um dos que fugiram. Ele negou tudo. No porta-malas, estavam os pertences da vítima: baú da moto, capacete, capa de chuva. O réu negou envolvimento. Posteriormente, verificaram que o carro estava em nome da irmã do réu. Uma das irmãs apareceu e disse que o veículo era do réu e era ele quem utilizava. Foi o próprio réu quem informou o segredo do carro, pois a equipe não estava conseguindo ligar. Mesmo depois de dar o segredo, ele permaneceu dizendo que não sabia de nada. A irmã compareceu à delegacia. A viatura era descaracterizada. O apoio foi caracterizado. A equipe viu o Palio e só descobriu que havia ocupantes quando se aproximou. Os que fugiram não foram algemados. Não é comum alguém escapar da algema. Isso não aconteceu neste caso. Não conhecia o réu de outras abordagens.

Os policiais narraram de maneira uníssona que receberam a localização de um veículo Palio que havia participado do furto de uma moto, bem como a localização da moto subtraída, os quais se encontravam no mesmo local. Dirigiram-se ao endereço informado e detiveram o réu a bordo deste veículo, sendo que outros dois indivíduos fugiram. Localizaram a moto produto de furto e, dentro do porta-malas do Palio, estavam os pertences da vítima.

Em seguida, esclareceu-se que o veículo estava em nome de uma irmã do réu.

Inclusive, uma das irmãs compareceu ao local da abordagem e à delegacia e afirmou aos policiais que o veículo pertencia ao réu e que era ele quem o utilizava.

Neste tópico, consigno que a palavra dos agentes da lei é merecedora de credibilidade, pois o exercício da função não os desmerece, nem torna suspeitos seus titulares, presumindo-se que eles digam a verdade, como quaisquer testemunhas. Desta feita, as provas são aptas a comprovar o delito descrito na denúncia, sendo que o réu deverá responder pelo crime de furto qualificado pelo uso de chave falsa

e pelo concurso de agentes.

O curto lapso temporal entre o furto e a localização da res, bem como a apreensão dos objetos do ofendido no interior do porta-malas do automóvel ocupado pelo denunciado, e que pertence à sua irmã, denotam que o crime praticado foi o de furto qualificado.

A qualificadora referente ao emprego de chave falsa está caracterizada, pois a prova dos autos é clara no sentido de demonstrar que o réu e comparsas se valeram de uma chave falsa para acionar a motocicleta. A corroborar, há o laudo pericial de fls. 150/152.

De igual modo, é forçoso o reconhecimento da qualificadora referente ao concurso de agentes, pois, de acordo com o contexto fático dos autos, o réu praticou o furto em unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, que empreenderam fuga ao avistar a polícia.

O furto deve ser reconhecido na modalidade consumada, pois os agentes obtiveram a posse mansa e pacífica do veículo.

Assim, demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, não havendo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade, é forçosa a condenação do réu DANILO pela prática do delito previsto no artigo 155, §4º, incisos III e IV, do Código Penal.

Passo à dosagem das penas.

Na primeira fase de aplicação da pena, observo que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, pois este ostenta maus antecedentes, responde a outra ação penal por tráfico de drogas e foi preso em flagrante delito por estes fatos enquanto usufruía de liberdade provisória (fls. 43/44).

Além disso, incidem duas qualificadoras no caso concreto, de modo que uma delas servirá para agravar as circunstâncias do delito.

Assim, fixo a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal em 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena e de diminuição a serem aplicadas.

Não havendo provas sobre a condição socioeconômica dos réus, a pena de multa de cada deve ser fixada no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu DANILO ROQUE DA SILVA (R.G. 44189023/SP), qualificado nos autos, à pena de 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA, no valor mínimo legal, pela prática do delito definido no artigo 155, §4º, incisos III e IV, do Código Penal. Atentando-se às circunstâncias já consignadas quando da exasperação da pena-base, ou seja, os maus antecedentes, à ação penal em curso por tráfico de drogas e ao fato de que foi preso em flagrante delito por estes fatos enquanto usufruía de liberdade provisória, deixo de promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou conceder o sursis penal, haja vista considerá-las insuficientes à reprimenda das condutas.

Pelos mesmos motivos, que também englobam a gravidade em concreto do delito, a vida pregressa do acusado e a quantidade da pena, fixo o regime inicial de cumprimento de pena SEMIABERTO, com fulcro no artigo 33, §2º, "b", do Código Penal, ainda que se considere o tempo em que permaneceu preso preventivamente.

Pelos mesmos motivos e porque ainda presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o acusado no estabelecimento prisional onde se encontra recolhido, expedindo-se a competente guia de recolhimento.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA